# 1. INTRODUCCIÓN

- Objetivos de la legislación alimentaria
  - Proteger **vida y salud** y intereses de consumidores
  - Salud y bienestar animal, sanidad vegetal, medioambiente
  - **Libre circulación** en el Mercado Único
  - Cumplir normas internacionales
- Cumplimiento verificado por **controles oficiales** de autoridades competentes
- Plan: control oficial, seguridad alimentaria, calidad comercial, con foco en **frutas y hortalizas frescas (FHF)**

# 2. CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS

- **Reglamento (UE) 2017/625**, art. 2
  - Control de la autoridad competente para verificar legislación de alimentos y piensos, salud y bienestar animal
  - Derogó al Reglamento (CE) 882/2004
- Directrices: procedimientos **APPCC**, sistemas de gestión de explotadores, seguridad química, física y microbiológica
- Controles regulares basados en **análisis de riesgos** (art. 5)
  - Riesgos identificados
  - Historial de cumplimiento
  - Fiabilidad de autocontroles
  - Información de posible incumplimiento
- **Sin previo aviso**, salvo auditorías, y posibles controles **ad hoc**
- **Ley 17/2011**
  - Cap. VI, laboratorios de control oficial y nacionales de referencia
  - **Red de Laboratorios de Control Oficial**, públicos o privados designados
  - Art. 3, **autoridad competente**: CCAA y Ceuta y Melilla, AGE (coordinación y sanidad exterior), entidades locales

# 3. CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

- Prioridad de la UE tras las crisis de los 90 (EEB, dioxinas, fiebre aftosa)
- **Libro Blanco** de enero de 2000, marco "**de la granja a la mesa**"
- **Reglamento (CE) 178/2002**, norma fundadora, crea la **EFSA**
  - Separación entre evaluación y gestión del riesgo
  - Información clara a los ciudadanos
  - Análisis de riesgos con pruebas científicas
  - Responsabilidad primaria del explotador y **trazabilidad**
- **Paquete de Higiene**
  - **Reglamento (CE) 852/2004**, higiene de productos alimenticios
  - **Reglamento (CE) 853/2004**, alimentos de origen animal
  - **Reglamento (UE) 2017/625**, controles oficiales (derogó 854/2004 y 882/2004)

- **Reglamento (CE) 183/2005**, piensos
- **Reglamento (CE) 2073/2005**, criterios microbiológicos

## 3.1. Descripción del control de la seguridad alimentaria

- **Reglamento (UE) 2017/625**, finalidades
  - Prevenir, eliminar o reducir riesgos para salud humana, animal y vegetal
  - Prácticas leales y protección del consumidor
  - No regula el control de normas de comercialización de la OCM
- Armoniza controles sin aviso, acreditación de laboratorios y transparencia
- Exige **planes de contingencia** y auditoría interna
- Importación de origen no animal y piensos
  - Controles en cualquier fase
  - Listas europeas de **alto riesgo** con controles reforzados
  - **Documental, de identidad y físico**
  - Homologación de controles en origen
- **Plan Nacional de Control Plurianual**, obligatorio (art. 109)
  - **PNCOCA 2026-2030**, tras el plan 2021-2025
  - Cuatro ministerios: MAPA, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (AESAN), Sanidad, MECE
  - **5 objetivos estratégicos** y **54 programas**
- Auditorías comunitarias periódicas de la Dirección de Auditorías y Análisis Sanitarios y Alimentarios (Grange, Irlanda)
  - Puede controlar terceros países
  - Comisión puede suspender comercialización ante defectos graves
- Tres pilares tras la EEB de 1996
  - **Comité PAFF**, regulador
  - **EFSA**, evaluación de riesgos
  - **DG SANTE**, control in situ

## 3.2. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

- Sede en **Parma**, asesoramiento científico independiente
- Funciones
  - Dictámenes y asistencia técnica
  - Evaluar sustancias con autorización previa (aditivos, enzimas, OGM, alegaciones)
  - Coordinar estudios sin duplicidades
  - Apoyo científico a la **RASFF**, gestionada por la Comisión (DG SANTE)
  - Comunicación del riesgo

## 3.3. Dirección de Auditorías y Análisis Sanitarios y Alimentarios

- Integrada en DG SANTE, auditorías in situ en Estados miembros y terceros países
- Ámbito
  - Origen animal: control, medicamentos veterinarios, residuos
  - Origen vegetal: **LMR** de plaguicidas en frutas y hortalizas, producción ecológica

- Sanidad vegetal, salud y bienestar animal
- Productos sanitarios

### 3.4. Aplicación en España

- **Real Decreto 562/2025**, complementa el 2017/625
  - Digitalización, controles a distancia, Comisión Nacional de Coordinación del PNCOCA
  - Deroga el Real Decreto 1749/1998 y, de forma general, el Real Decreto 1945/1983
- **Ley 17/2011**, derecho a la seguridad alimentaria, Red de Laboratorios
- **Real Decreto 49/1993**, controles veterinarios intracomunitarios, control en destino por CCAA
- **Real Decreto 1977/1999**, controles veterinarios a la importación de origen animal, **PCF**
- **Ley 43/2002** y **Real Decreto 58/2005**, inspecciones fitosanitarias del MAPA, con **Reglamento (UE) 2016/2031**
- **Real Decreto 1418/1986**, Sanidad Exterior, condiciones higiénico-sanitarias en comercio internacional

### 3.5. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

- Organismo autónomo de evaluación y comunicación de riesgos
- Adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, vinculada a Sanidad y MAPA
- Estatuto: **Real Decreto 697/2022**
- Objetivos: seguridad alimentaria, nutrición y prevención de la obesidad
- Funciones
  - Punto de contacto nacional de la **RASFF**
  - Red de alerta **SCIRI** e internacional **INFOSAN**
  - Evaluar riesgos y coordinar programas entre CCAA

## 4. CONTROL DE LA CALIDAD COMERCIAL

- Dos bloques: alimentos en general y normas de la **OCM Única** (**Reglamento (UE) 1308/2013**)

### 4.1. Calidad comercial de los alimentos

- Marco: **Reglamento (UE) 2017/625**, **Real Decreto 562/2025** y **Ley 17/2011**
- Control transferido a **CCAA**, coordinado por el MAPA
- **Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria**
  - Servicios autonómicos de Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes
  - DG de la Industria Alimentaria (MAPA)
  - Pleno al menos una vez por semestre
- Coordina el **Programa de Control de la Calidad Comercial Alimentaria**, dentro del PNCOCA
- Complemento: **DOP, IGP, ETG** y Producción Ecológica
- Finalidad: lealtad en transacciones, unidad de mercado, calidad en origen

## 4.2. Normas de comercialización según la OCM

- **Reglamento (UE) 1308/2013** (derogó al 1234/2007): calidad, clasificación, peso, calibre, envase, presentación, origen, etiquetado
- El 2017/625 excluye su control
- Desde 1 de enero de 2025, FHF
  - **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**
  - **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430**
  - Derogaron al 543/2011
- Exentos
  - Transformación industrial, alimentación animal u otros usos no alimentarios
  - Donación de alimentos
  - Cesión del productor al consumidor
  - Comercio minorista local (autorización de la Comisión)
  - IV Gama
  - Brotes comestibles
  - Entregas del productor a centros de envasado o almacenamiento de la región

## 4.3. Autoridades y Organismos de Control

- Autoridad única de coordinación: **SG de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior** (MECE), **Real Decreto 175/2004**
- Comercio exterior: **Orden OM de 31 de julio de 1989**, **Servicios de Inspección SOIVRE**
- Base de datos nacional de agentes de FHF

## 4.4. Tipos de Controles de Conformidad

- **Mercado interior**: muestreo por riesgo, **autocontrol** de bajo riesgo (mínimo un año prorrogable)
- **Exportación**: control antes de salir, **Certificado de Conformidad** exigible para el despacho
- **Importación**: control antes del libre práctica, reducción de frecuencia en bajo riesgo
- Controles en origen homologables por la Comisión
- **Certificado de Destino Industrial**, devuelto por la transformadora

## 4.5. Métodos de Control

- **Documental y de identidad**
- **Físico**: muestreo del lote (**Circuito Rojo**)
- Resultados
  - **Conformidad**: Certificado de Conformidad
  - **No conformidad**: **Acta de No Conformidad**
    - Mercancía retenida sin autorización del SOIVRE
    - Destino: reetiquetado, subsanación, transformación, alimentación animal o destrucción
  - Notificación a la Comisión en importación o tránsito

- **10 normas específicas**: manzanas, cítricos, kiwi, lechugas, melocotones/nectarinas, pimientos, fresas, uvas de mesa, tomates, peras
  - Resto: **Norma General de Comercialización**
- **Orden PRE/3026/2003** (modificada por **Orden ECC/2257/2013** y **Orden ECC/2566/2015**), referencia nacional del SOIVRE

# 5. CONTROL A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

- **Orden ECC/1936/2014**, ejecución in situ por el **SOIVRE**
- Ámbito: productos agrarios no transformados y transformados, piensos, material vegetativo y semillas, levaduras
- Excluidos: caza y pesca extractiva de animales salvajes

## 5.1. Digitalización y Procedimiento Adicional (PUE ECO)

- Antes del libre práctica: control documental, de identidad y físico
- **PUE ECO**, obligatorio, ventanilla única de la AEAT integrada con SOIVRE y **TRACES**
- Verificado el **COI**, se emite el **Certificado SOIVRE de Control Ecológico**
- No conformidad: no se vende como ecológica, salvo retirada de menciones y logotipos para despacho como convencional

## 5.2. Marco Europeo: Reglamento (UE) 2018/848

- Derogó al Reglamento (CE) 834/2007
- De la **equivalencia** a la **plena conformidad**
- Vías de importación
  - **Plena conformidad (art. 46)**
  - **Acuerdos de equivalencia (art. 47)**
  - **Régimen transitorio (art. 48)**, termina el **31 de diciembre de 2026**
- España
  - **SOIVRE**, control físico y documental en frontera
  - **DG de la Industria Alimentaria (MAPA)**, autorizaciones de importación
- Desarrollo: **Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2307** y **2021/1378**

# 6. CONCLUSIÓN

- Seguridad alimentaria: **Reglamento (UE) 2017/625** y **Real Decreto 562/2025**
- Calidad comercial FHF: **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430** y **Orden PRE/3026/2003**
- Ecológicos: de equivalencia a plena conformidad, fin de reconocimientos heredados a finales de 2026